

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1900/2531

นาย จุฑา สุข สบาย
นาย ทองคำ บุญ มาก
นาง สำราญ บุญ มาก หรือ ชาติ
พราหมณ์

โจทก์
จำเลย

ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 525, มาตรา 1532, มาตรา 1299

ป.วิ.พ. มาตรา 85, มาตรา 86, มาตรา 104, มาตรา 288

ผู้ร้องอ้างว่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่โจทก์นำยึดเดิมเป็นสินสมรสของจำเลยกับผู้ร้อง ต่อมาจำเลยกับผู้ร้องตกลงหย่าขาดจากกันและทำบันทึกยกที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ร้องแต่ยังมีได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นของผู้ร้อง เช่นนี้ หากฟังได้ดังที่ผู้ร้องอ้าง กรณีก็มีใช่เป็นการยกให้โดยเสน่หา แต่เป็นการแบ่งทรัพย์สินกันระหว่างสามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1532 แม้ยังมีได้จดทะเบียนการได้มาก็ต้องฟังพยานทั้งสองฝ่ายให้สิ้นกระแสความ การที่ศาลงดสืบพยานผู้ร้องและพิพากษาให้ผู้ร้องเป็นฝ่ายแพ้คดีนั้นย่อมเป็นการไม่ชอบ

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้ยืมศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์โดยผ่อนชำระ จำเลยผิดนัดโจทก์ขอให้บังคับคดีและนำยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 64413 พร้อมบ้านที่ปลูกบนที่ดิน ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าที่ดินพร้อมสิ่ง

ปลูกสร้างนั้นเป็นของผู้ร้องโดยผู้ร้องกับจำเลยได้มาระหว่างสมรส เมื่อตกลงหย่ากัน ได้มีการทำบันทึกยกที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ร้อง แต่ยังไม่ได้อโอนชื่อเป็นของผู้ร้อง ขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด โจทก์ให้การว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นของจำเลย ขอให้ยกคำร้อง ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกคำร้องของผู้ร้อง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีต่อไป ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นสืบพยานผู้ร้องได้ 1 ปากแล้วเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้ว จึงให้งดการสืบพยานผู้ร้องและพยานโจทก์อีกต่อไป ปรากฏว่าพยานผู้ร้องคือตัวผู้ร้องเองเบิกความว่าเดิมจำเลยกับผู้ร้องเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย ระหว่างสมรสได้ร่วมกันซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 64413 ที่พิพาทพร้อมบ้าน 1 หลังบนที่ดินนี้มาจากบริษัทกรุงเทพเคหะพัฒนา จำกัด แต่ใส่ชื่อจำเลยไว้เพียงผู้เดียวเป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้จึงเป็นสินสมรส ต่อมาวันที่ 23 เมษายน 2524 ผู้ร้องกับจำเลยตกลงหย่าขาดจากกันตามเอกสารหมายเลข ร.1 ในการจดทะเบียนหย่าผู้ร้องกับจำเลยตกลงแบ่งสินสมรสกันโดยจำเลยยอมยกที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่ผู้ร้อง ส่วนจำเลยได้เงินสดและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับสัญญาการกู้เงินไป แต่ไม่สามารถไปจดทะเบียนโอนใส่ชื่อผู้ร้องในโฉนดได้เพราะได้นำโฉนดไปจำนองไว้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ดินและบ้านที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดมาไว้ในคดีนี้เป็นของผู้ร้อง ไม่ใช่ของจำเลย

พิเคราะห์แล้ว ผู้ร้องฎีกาว่า การที่จำเลยมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะถือได้หรือไม่ว่าที่ดินยังเป็นของจำเลยอยู่ เพราะข้อสันนิษฐานตามกฎหมายว่าผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินถือว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้น เป็นเพียงข้อสันนิษฐานไม่เด็ดขาด อาจนำสืบหักล้างได้ จึงควรให้ผู้ร้องนำสืบว่ามีการจดทะเบียนหย่ากันจริงและแบ่งทรัพย์สินดังกล่าวกันจริงโดยสุจริตการที่ศาลชั้นต้นด่วนมีคำสั่งสืบพยานของทั้งสองฝ่ายย่อมเป็นการไม่ชอบ จึงขอฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาล

อุทธรณ์ที่เห็นพ้องกับคำสั่งศาลชั้นต้น นั้น เห็นว่า หากข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยกับผู้ ร้องหย่ากันและแบ่งทรัพย์สินกันจริงโดยสุจริตตั้งผู้ร้องอ้าง กรณีก็มีใช่เป็นการยกให้ โดยเส่นหา แต่เป็นการแบ่งทรัพย์สินกันระหว่างสามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์มาตรา 1532 และแม้จะยังมีได้จดทะเบียนการได้มาซึ่งที่ดินแปลงนี้ ก็ตาม ก็สมควรฟังพยานทั้งสองฝ่ายให้สิ้นกระแเสความเสียก่อนที่ศาลล่างทั้งสองงด สืบพยานและพิพากษาให้ผู้ร้องเป็นฝ่ายแพ้คดีนั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการพิจารณาและ พิพากษาใหม่ตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ทั้งสามศาลให้ศาลชั้นต้นรวมสั่ง เมื่อมีคำพิพากษาใหม่

(ธีรศักดิ์ กรรณสูต-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>